

1500280-86.2021.8.26.0477

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Wilson Julio Zanluqui

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... estão estritamente vinculados com o trafico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 5 anos de reclusão, e com delitos patrimoniais, tais como furtos e roubos, não sendo incomum e raro a condenação de agentes diversos que atuam na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas. APLICADA ao autor dos fatos a pena de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Vila Mirim, Praia Grande - 11705-090 - SP

#### TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo nº:

1500280-86.2021.8.26.0477

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ROGÉRIO FILIZOLA DOS SANTOS

Aos 26 de julho de 2022, às 14:20h, em razão da pandemia de COVID-19 e dante da impossibilidade de pleno acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta E. Corte, bem como nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente através de videoconferência, através do software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Transação Penal - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Praia Grande - Processo nº 1500280-86.2021.8.26.0477 - 26/07/2022 às 14:20h", sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Wilson Julio Zanluqui, comigo escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de transação penal, nos autos da ação e entre as partes supra referidas. Aberta a solenidade, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão de: 1) Representante do Ministério Público, Dra. Mariana da Fonseca Piccinini; 2) Autor dos fatos; 3) Advogada plantonista Dra. Gleyce da Silva Carvalho, OAB/SP 404095. Iniciados os trabalhos, proposta a transação penal pelo Ministério Público consistente em advertência sobre os efeitos da droga. Pelo MM. Juízo foi dito: "Nos termos do §4º do artigo 76 da Lei 9.099/95, c.c. com o Artigo 2º, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.259/01. HOMOLOGO, o acordo realizado entre as partes e APLICO ao réu a pena de advertência, por incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, dando expressa e efetiva ciência de que: 1) o uso de drogas é infração legalmente tipificada no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, implicando ao usuário sanções de ordem penal, aplicadas isolada ou cumulativamente, a saber, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, vedada aplicação de pena privativa de liberdade; 2) a duração das penas da prestação de serviços à comunidade e de comparecimento à programa ou curso educativo, a primeira a ser cumprida em programas comunitários, entidades

educacionais ou assistenciais, hospitalares, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuário e dependentes de drogas, será de, no máximo, cinco meses, e de dez meses, no caso de reincidência; 3) O não cumprimento das penas dispostas nos incisos I, II e III do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, importará na submissão do condenado e, sucessivamente, admoestação verbal e, sendo infrutífera, multa, sendo fixado o número de dias-multa, atendendo à reprovabilidade da conduta, em quantidade nunca inferior a 40 dias-multa, nem superior a 100, atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de um trinta avos até três vezes o valor do maior salário mínimo; 4) O uso de drogas traz inequívocas consequências físicas, psicológicas, sociais e familiares, sendo conhecida causa de desenvolvimento de doenças e diminuição da capacidade intelectual e sensorial, de destruição do convívio social e familiar e de envolvimento do usuário ou do dependente com a criminalidade; 5) O uso de drogas, o vício e a dependência estão estritamente vinculados com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a homicídio e sancionado com pena mínima de 5 anos de reclusão, e com delitos patrimoniais, tais como furtos e roubos, não sendo incomum e raro a condenação de agentes diversos que atuam na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas. APLICADA ao autor dos fatos a pena de advertência, o que foi por ele aceita, a fim de que pudesse gozar do benefício do art. 76, §4º, da Lei nº 9.099/95. Ainda nos termos do já referido §4º, observo que a pena não implicará reincidência, devendo, todavia, ser registrada apenas para impedir a utilização do mesmo benefício pelo prazo de 05 (cinco) anos, e regularmente comunicada ao Cartório do Distribuidor para os mesmos fins. Assim, advertido que foi dos malefícios do uso de drogas, JULGO EXTINTA a punibilidade do autor dos fatos ROGÉRIO FILIZOLA DOS SANTOS, pelo cumprimento da transação penal imposta em audiência. Proceda-se às comunicações de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes intimados". A audiência foi gravada por equipamento de filmagem e áudio através do software Microsoft Teams, cujo conteúdo será disponibilizado nos autos, após o término da presente. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Por fim, foi salva no sistema SAJ a cópia do presente que, oportunamente, será assinado eletronicamente. Eu, Jacqueline Vanzeli Santos, digitei.

Juiz de Direito: Dr. Wilson Julio Zanluqui

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA